



PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Robbi Bin Jamal;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Ikan Kiter Lk II Rt 006 Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Kota bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Romani Bin Saidi Alm;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Ikan Kiter Rt 006 Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Kota bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan **II. Romani Bin Saidi Alm**, ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap 54/VI/ /2024/Reskrim dan Sp.Kap 53/VI/ /2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap 54.a/VI/ /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/Reskrim dan Sp.Kap 53.a/VII /2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa **I. Robbi Bin Jama** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa **II. Romani Bin Saidi Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Windu Hasibuan, S.H dan rekan Advokat atau Penasihat Hukum dari IKADIN pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.27, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35222, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2024 Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROBBI Bin JAMAL dan Terdakwa II. ROMANI Bin SAIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I. ROBBI Bin JAMAL dan Terdakwa II. ROMANI Bin SAIDI (Alm)** dengan **Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menyampaikan permohonan Para Terdakwa secara Tertulis di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon untuk diberi keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/BALAM.1/10/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia **Terdakwa ROBBI Bin JAMAL Bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yaitu: Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekira Jam 14,50 wib pada saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO sedang berada di mako Polsek teluk betung selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada dua orang pelaku dengan melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung berbekal informasi tersebut, Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung menuju tempat Kejadian Perkara, pada saat akan masuk ke dalam Gg Ikan Kacangan Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO melihat 2 (dua) orang sedang berjalan kaki dari arah dalam Gg Ikan kacangan menuju Jl Yos sudarso , pada saat itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO mencoba mendekati dua orang tersebut, dan salah satu dari orang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sempat akan berlari namun berhasil di tangkap, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung melakukan interogasi singkat terhadap dua orang tersebut, dan dua orang tersebut mengakui bernama ROBBY Bin JAMAL dan ROMANI Bin SAIDI (Alm), pada saat di lakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa ROBBY Bin JAMAL di temukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang di simpan di kantong celana bagian balakang, lalu terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli kepada seorang penjual / Bandar Yang bernama DAVID (DPO) seharga Rp 130,000,- (setarus tiga puluh ribu rupiah) seteah itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO membawa terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) beserta barang bukti Narkotika jenis sabu ke mako Polsek Teluk betung Selatan untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa ROBBY Bin JAMAL membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan menemui langsung pengedar/ penjual Narkotika jenis sabu yang tidak mengetahui namanya, yang biasanya penjual/ pengedar tersebut selalu berada di sekitar Gg Ikan Kacangan kel. Sukaraja kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu Terdakwa ROBBY Bin JAMAL langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu penjual/ pengedar langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROBBY Bin JAMAL dan uang tersebut Terdakwa ROBBY Bin JAMAL dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) sebesar Rp 100,000,- Per orang.
- Bahwa berdasarkan hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor 378/10582.00/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Karang terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berukuran kecil berisikan bubuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkus milik **Terdakwa ROBBY Bin JAMAL.**



- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0302 tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening atas nama **Terdakwa ROBBI Bin JAMAL** dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0997 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF METAMFETAMIN** yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

-----Perbuatan **Terdakwa ROBBI Bin JAMAL Bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa ROBBI Bin JAMAL Bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Yaitu: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekira Jam 14,50 wib pada saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO sedang berada di mako Polsek teluk betung selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada dua orang pelaku dengan melakukan transaksi Jual beli Narkoba jenis sabu di depan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sebuah rumah di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung berbekal informasi tersebut, Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung menuju tempat Kejadian Perkara, pada saat akan masuk ke dalam Gg Ikan Kacangan Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO melihat 2 (dua) orang sedang berjalan kaki dari arah dalam Gg Ikan kacang menuju Jl Yos sudarso , pada saat itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO mencoba mendekati dua orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut sempat akan berlari namun berhasil di tangkap, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung melakukan interogasi singkat terhadap dua orang tersebut, dan dua orang tersebut mengakui bernama ROBBY Bin JAMAL dan ROMANI Bin SAIDI (Alm), pada saat di lakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa ROBBY Bin JAMAL di temukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang di simpan di kantong celana bagian belakang, lalu terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli kepada seorang penjual / Bandar Yang bernama DAVID (DPO) seharga Rp 130,000,- (setarus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO membawa terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) beserta barang bukti Narkotika jenis sabu ke mako Polsek Teluk betung Selatan untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa ROBBY Bin JAMAL membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan menemui langsung pengedar/ penjual Narkotika jenis sabu yang tidak mengetahui namanya, yang biasanya penjual/ pengedar tersebut selalu berada di sekitar Gg Ikan Kacangan kel. Sukaraja kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu Terdakwa ROBBY Bin JAMAL langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu penjual/ pengedar langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROBBY Bin JAMAL dan uang tersebut Terdakwa ROBBY Bin JAMAL dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) sebesar Rp 100,000,- Per orang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa berdasarkan hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor 378/10582.00/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Karang terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berukuran kecil berisikan bubuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkus milik **Terdakwa ROBBi Bin JAMAL**.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0302 tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening atas nama **Terdakwa ROBBi Bin JAMAL** dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0997 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF METAMFETAMIN** yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

-----Perbuatan **Terdakwa ROBBi Bin JAMAL Bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Setiawan Bin Hasan**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di jl. yos sudarso, gg.ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBBi dan terdakwa ROMANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROBBI ditemukan 1 buah paket sabu didalam kantong celananya.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun pengakuan kedua terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara DAVID (DPO) pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib didepan sebuah rumah warga di jl. yos sudarso, gg, ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung seharga Rp. 130.000,-
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Dholly Navo Panjaitan Anak Dari Indra Panjaitan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di jl. yos sudarso, gg. ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBBI dan terdakwa ROMANI.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROBBI ditemukan 1 buah paket sabu didalam kantong celananya.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun pengakuan kedua terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara DAVID (DPO) pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib didepan sebuah rumah warga di jl. yos sudarso, gg, ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung seharga Rp. 130.000,-
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di jl. yos sudarso, gg. ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung, terdakwa



ditangkap bersama dengan terdakwa ROMANI oleh anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah paket sabu didalam kantong celana.
- Bahwa terdakwa menerangkan, adapun pengakuan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara DAVID (DPO) pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib didepan sebuah rumah warga di jl. yos sudarso, gg, ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung seharga Rp. 130.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. Romani Bin Saidi (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di jl. yos sudarso, gg. ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung, terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa ROMANI oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah paket sabu didalam kantong celana.
- Bahwa terdakwa menerangkan, adapun pengakuan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara DAVID (DPO) pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib didepan sebuah rumah warga di jl. yos sudarso, gg, ikan kacangan, kel. Sukaraja, kec. bumi waras, kota bandar lampung seharga Rp. 130.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yang dimaksud Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : *"berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu"

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa;

- Bahwa berdasarkan hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor 378/10582.00/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Karang terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berukuran kecil berisikan bubuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkus milik Terdakwa ROBBY Bin JAMAL.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0302 tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening atas nama Terdakwa ROBBY Bin JAMAL dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0997 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekira Jam 14,50 wib pada saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO sedang berada di mako Polsek teluk betung selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada dua orang pelaku dengan melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung berbekal informasi tersebut, Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung menuju tempat Kejadian Perkara, pada saat akan masuk ke dalam Gg Ikan Kacangan Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO melihat 2 (dua) orang sedang berjalan kaki dari arah dalam Gg Ikan kacangan menuju Jl Yos sudarso , pada saat itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO mencoba mendekati dua orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut sempat akan berlari namun berhasil di tangkap, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung melakukan interogasi singkat terhadap dua orang tersebut, dan dua orang tersebut mengakui bernama ROBBY Bin JAMAL dan ROMANI Bin SAIDI (Alm), pada saat di lakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa ROBBY Bin JAMAL di temukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang di simpan di kantong celana bagian balakang, lalu terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli kepada seorang penjual / Bandar Yang bernama DAVID (DPO) seharga Rp 130,000,- (setarus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO membawa terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) beserta barang bukti Narkotika jenis sabu ke mako Polsek Teluk betung Selatan untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa ROBBY Bin JAMAL membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan menemui

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pengedar/ penjual Narkotika jenis sabu yang tidak mengetahui namanya, yang biasanya penjual/ pengedar tersebut selalu berada di sekitar Gg Ikan Kacangan kel. Sukaraja kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu Terdakwa ROBBi Bin JAMAL langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu penjual/ pengedar langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROBBi Bin JAMAL dan uang tersebut Terdakwa ROBBi Bin JAMAL dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) sebesar Rp 100,000,- Per orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang di pandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan Para Terdakwa yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subjek hukum yaitu atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini;

Bahwa Para Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan **II. Romani Bin Saidi Alm** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan **II. Romani Bin Saidi Alm** sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Para Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan **II. Romani Bin Saidi Alm** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemelen dan Van Hattum dalam buku ILMU HUKUM PIDANA karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, Alat bukti Surat, dan Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti dipersidangan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekira Jam 14,50 wib pada saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO sedang berada di mako Polsek teluk betung selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada dua orang pelaku dengan melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jl Yos sudarso Gg Ikan Kacangan Kel. sukaraja kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung berbekal informasi tersebut, Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung menuju tempat Kejadian Perkara, pada saat akan masuk ke dalam Gg Ikan Kacangan Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO melihat 2 (dua) orang sedang berjalan kaki dari arah dalam Gg Ikan kacangan menuju Jl Yos sudarso , pada saat itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO mencoba mendekati dua orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut sempat akan berlari namun berhasil di tangkap, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO langsung melakukan interogasi singkat terhadap dua orang tersebut, dan dua orang tersebut mengakui bernama ROBBY Bin JAMAL dan ROMANI Bin SAIDI (Alm), pada saat di lakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa ROBBY Bin JAMAL di temukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang di simpan di kantong celana bagian balakang, lalu terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli kepada seorang penjual / Bandar Yang bernama DAVID (DPO) seharga Rp 130,000,- (setarus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN Bin HASAN bersama saksi BRIPKA DHOLLY NAVO membawa terdakwa ROBBY Bin JAMAL bersama-sama dengan terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) beserta barang bukti Narkotika jenis sabu ke mako Polsek Teluk betung Selatan untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa ROBBY Bin JAMAL membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan menemui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pengedar/ penjual Narkotika jenis sabu yang tidak mengetahui namanya, yang biasanya penjual/ pengedar tersebut selalu berada di sekitar Gg Ikan Kacangan kel. Sukaraja kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu Terdakwa ROBBI Bin JAMAL langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu penjual/ pengedar langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROBBI Bin JAMAL dan uang tersebut Terdakwa ROBBI Bin JAMAL dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa ROMANI Bin SAIDI (Alm) sebesar Rp 100,000,- Per orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur - unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;** sebagaimana dakwaan Alternatif **Kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan Majelis sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Pelastik Klip Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan oleh karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta bersikap sopan di persidangan dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan Terdakwa **II. Romani Bin Saidi Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Robbi Bin Jamal**, dan Terdakwa **II. Romani Bin Saidi Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Pelastik Klip Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua YUSNAWATI, S.H., dengan didampingi WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh YOCKY AVIANTO P.P, S.H., Penuntut Umum Cab. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang, dan Para terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H.